ДОГОВОР № [redacted]
возмездного оказания услуг

г. Краснодар [redacted]

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ [redacted] именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [redacted] действующего на основании [redacted] с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙС ГРУПП", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Куликовой Екатерины Георгиевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора, Исполнитель оказывает, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, указанные в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью Договора. Количество Технических заданий к Договору не ограничивается и определяется по согласованию сторон по мере необходимости.

1.2. Услуги оказываются при предоставлении Заказчиком необходимой информации, документов для их оказания, путем обмена документами, в том числе в виде писем и/или электронных сообщений. По требованию любой из Сторон, тот или иной документ должен быть подтвержден другой Стороной письменно, но это не делает автоматически недействительной переписку, осуществленную ранее. Если ни одна из Сторон в течение 30 дней после получения письма не высказывает возражение против сведений, указанных в нем, или не просит уточнения, это означает, что она согласна с изложенным. Таким образом, изложенное Стороне ясно и ею согласовано.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1 Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Техническим заданием.

2.1.2. Использовать документы, подготовленные Исполнителем в рамках Договора для деятельности Заказчика, а также вносить в них исправления и корректировки для приведения их в соответствие с фактической деятельностью Заказчика.

2.1.3. Контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Направить на электронную почту Исполнителя платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату услуг по Договору.

2.2.2. Предоставлять Исполнителю документы и сведения необходимые для оказания услуг по Договору, в частности направить Исполнителю ответы на вопросы, содержащиеся в Приложениях к Техническому заданию (при наличии), необходимые для оказания услуг по договору. Указанные документы и сведения должны быть предоставлены Заказчиком в полном объеме в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента исполнения Заказчиком обязательства по внесению оплаты, установленного в соответствующем Техническом задании к Договору.

2.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя разъяснения должностных лиц Заказчика по вопросам, связанным с оказанием услуг по Договору.

2.2.4. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность для представления интересов Заказчика, с указанием в ней всех полномочий, необходимых и достаточных для оказания услуг, предусмотренных Договором.

2.2.5. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Своевременно и качественно исполнять перед Заказчиком обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.2. Оказать сотрудникам Заказчика помощь в подготовке ответов на вопросы, содержащиеся в Опросном листе (Приложение к Техническому заданию) (при наличии), после исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.1 Договора.

2.3.3. Не разглашать информацию, полученную Исполнителем в рамках исполнения Договора, и определенную Сторонами как конфиденциальная. Не считается нарушением предоставление Исполнителем указанной информации субисполнителям, действующим на основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств перед Заказчиком.

2.3.4. Нести полную ответственность за нарушение субисполнителями требований о конфиденциальности, предусмотренных пунктом 2.3.3. Договора.

2.3.5. Своевременно сообщать Заказчику обо всех возникших обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению Договора.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Не приступать к оказанию услуг, предусмотренных пунктом 1.1 Договора, до момента исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.1. – 2.2.3. Договора.

2.4.2. Приостановить исполнение обязательств по Договору в случае непредоставления либо неполного или неверного предоставления со стороны Заказчика необходимой для исполнения Договора информации.

2.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору.

2.4.4. Привлекать для оказания услуг субисполнителей без уведомления Заказчика. В случае привлечения третьих лиц:

а) Исполнитель принимает на себя обязанность довести до привлекаемых им субисполнителей перечень сведений, определенных Сторонами как конфиденциальные;

б) Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия субисполнителей в рамках Договора, как за свои собственные в полном объеме;

в) расходы на оплату услуг третьих лиц Исполнитель несет самостоятельно.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Стоимость услуг по Договору определяется в Техническом задании к Договору.

3.2. Оплата услуг по Договору производится Заказчиком (или при помощи третьих лиц) в безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора.

3.3. Фактом совершения оплаты является момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

4.2. Срок оказания услуг по Договору определяется в Техническом задании.

4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и на условиях, предусмотренных Договором или действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Стороны согласовали, что документом, подтверждающим факт оказания услуг и основанием для исчисления НДС, является Универсальный передаточный документ (УПД). По итогу оказания услуг по техническому заданию Исполнитель составляет УПД, который направляется на подписание Заказчику (в случае отправки документа на бумажном носителе – в двух экземплярах).

5.2. Заказчик в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения УПД, обязан его рассмотреть, подписать и направить Исполнителю (в случае подписания документа на бумажном носителе направить один экземпляр Исполнителю).

5.3. При наличии недостатков Заказчик в срок, установленный для рассмотрения, подписания и направления УПД, направляет Исполнителю уведомление об отказе в принятии услуг с указанием причин отказа, выявленных недостатков и разумных сроков их устранения.

5.4. Если в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления УПД Исполнителем Заказчику Исполнитель не получит подписанный Заказчиком и заверенный надлежащим образом экземпляр УПД либо его мотивированных письменных возражений, то претензии по поводу оказания услуг и их стоимости не принимаются, услуги считаются принятыми в полном объёме на основании составленного и подписанного только со стороны Исполнителя УПД.

5.5. В случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей по предоставлению документов, сведений и разъяснений, предусмотренных п. 2.2.2 и п. 2.2.3 Договора, в том числе при нарушении срока, установленного п. 2.2.2 Договора, обязательства Исполнителя по соответствующему Техническому заданию прекращаются в связи с невозможностью их исполнения, возникшей по вине Заказчика.

В этом случае в соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ произведенная Заказчиком оплата признается Сторонами полной и окончательной платой за услуги и возврату не подлежит. Исполнитель вправе составить и направить Заказчику УПД, подписанный только со стороны Исполнителя, в котором указываются обстоятельства, послужившие основанием для прекращения исполнения обязательств.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять сведения и документы, полученные ими друг от друга в рамках Договора, такая информация признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежат разглашению и распространению Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также после его истечения в течение последующих 3 (Трех) лет, если иное не установлено законом.

6.2. Стороны договорились, что сведения или документы, которые содержатся в открытых источниках, не являются конфиденциальной информацией.

6.3. Стороны признают, что передача сведений или документов, необходимых для исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая её передачу соисполнителям, в порядке, предусмотренном Договором, а также по требованию судебных, правоохранительных и иных уполномоченных органов, не является разглашением конфиденциальной информации.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации, если ранее она уже была разглашена Заказчиком или третьими лицами.

6.5. Заказчик несёт ответственность за последствия компрометации информации и убытки, понесенные в результате предоставления Исполнителю документов, содержащих недостоверную информацию.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если после заключения Договора возникли обстоятельства непреодолимой силы, не поддающиеся контролю Сторон, а также объективно препятствующие полному или частичному исполнению Сторонами взятых на себя обязательств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае расторжения Договора по требованию одной из Сторон она возмещает другой Стороне фактически понесенные убытки.

7.2. Обмен документами является подтверждением оказания услуг и взаимодействия Сторон в рамках Договора. Обмен сообщениями Сторон по Договору происходит по адресам, указанным в разделе 8 Договора, и по иным сообщенным адресам, если исходя из обстановки явствует, что они исходят от Сторон, их работников, доверенных лиц. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение обязательств по Договору, с учетом имеющейся у Стороны информации, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права

ссылаться на указанные обстоятельства. Заказчик самостоятельно несет ответственность за обеспечение получения и своевременную проверку всех папок своего почтового ящика, включая папку «Спам».

7.3. Заказчик подписанием Договора дает согласие Исполнителю на обработку персональных данных, необходимых для оказания услуг по Договору. Вопросы по получению согласия работников Заказчика на обработку персональных данных Заказчик улаживает самостоятельно и своевременно. В противном случае Заказчик обязуется компенсировать убытки Исполнителя от возможных штрафных санкций.

7.4. Заказчик подписанием Договора дает согласие Исполнителю на получение уведомлений и информационных писем в отношении изменений законодательства РФ по обязанностям, по которым Заказчику была оказана услуга Исполнителем, а также в отношении изменений или появления новых услуг Исполнителя.

Заказчик подписанием Договора дает согласие Исполнителю на получение рекламной информации (в том числе в форме рекламной рассылки), направляемой Исполнителем через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на электронный почтовый ящик Заказчика, указанный в разделе 8 Договора.

7.5. Заказчик подписанием Договора дает согласие Исполнителю на использование логотипа Заказчика в разделе «Наши клиенты» на официальных сайтах Исполнителя, а также в информационных и маркетинговых материалах Исполнителя с упоминанием о факте сотрудничества между Сторонами без раскрытия конфиденциальной информации.

7.6. Все споры по Договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Истца после соблюдения претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения полученной претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

7.7. Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ [redacted]

Исполнитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙС ГРУПП"
ИНН: 2310238543
КПП: 231001001
Адрес: улица Орджоникидзе, 41, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350000
Банк: Московский Филиал АО КБ "Модульбанк"
БИК: 044525092
к/с №: 30101810645250000092
р/с №: 40702810570010435253
эл.почта: case-group@mail.ru
тел.: +7 800 301-76-89

Генеральный директор:

_____ / Куликова Е. Г.
м.п.

Должность:_____

_____ / _____
м.п.

Техническое задание № [redacted]

на оказание услуг по обучению ответственного сотрудника Заказчика
к договору возмездного оказания услуг № [redacted] *от* [redacted]

г. Краснодар [redacted]

1. Описание услуг, оказываемых Исполнителем:

1.1. Исполнитель обязуется на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № Л035-01218-23/01865226 от 13.02.2025 г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, предоставить образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования «Защита и обработка персональных данных» сотруднику Заказчика, ответственному за организацию обработки персональных данных (слушателю). Форма обучения: в заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Срок (продолжительность) обучения - 72 (Семьдесят два) академических часа.

1.2. Исполнитель предоставляет Слушателю индивидуальные учетные данные (логин и пароль) для доступа в Личный кабинет на образовательной платформе Исполнителя. Доступ к учебным материалам (лекционный материал, видеолекции, методические материалы, шаблоны документов, судебная практика, практические задания) предоставляется в Личном кабинете. Наполнение программы материалами может осуществляться Исполнителем поэтапно. Слушатель изучает материалы и выполняет практические (домашние) задания самостоятельно в комфортном для него темпе в пределах общего срока действия Технического задания. Проверка домашних заданий осуществляется сотрудниками Исполнителя.

Учебно-тематический план программы:

- Раздел 1. Персональные данные: общие положения и основы правового регулирования.
- Раздел 2. Работа с персональными данными.
- Раздел 3. Основания обработки ПДн.
- Раздел 4. Организация работы внутри компании по обработке ПДн.
- Раздел 5. Последствия нарушения законодательства об обработке ПДн.
- Раздел 6. Государственный контроль.
- Раздел 7. Обработка ПДн в сети Интернет.

Программа обучения включает дополнительные услуги:

- разбор типовых ситуаций, которые могут возникнуть в организации Заказчика при проверке со стороны контролирующих органов;
- обучение ответственного сотрудника работе с реестром Роскомнадзора;
- предоставление доступа к библиотеке профессиональных видеозаписей по тематике программы;
- предоставление слушателю методических материалов по тематике программы;
- тестирование слушателя по итогам прохождения программы (блоков программы) и итоговая аттестация в форме онлайн-тестирования.

1.3. по итогам успешного прохождения курса и итоговой аттестации, а также предоставления Исполнителю копии диплома Слушателя о среднем профессиональном или высшем образовании, СНИЛС и согласия на обработку персональных данных, выдача документа установленного образца – Удостоверения о повышении квалификации.

Скан-копия Удостоверения направляется на электронную почту Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после прохождения итогового тестирования. Оригинал Удостоверения направляется почтовым отправлением (или курьерской службой) по адресу Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания обучения.

2. Порядок и сроки выполнения услуг:

Исполнитель обязуется

- в соответствии с программой курса, но не ранее исполнения Заказчиком обязательств, установленных п.п. 2.2.1-2.2.2. Договора, оказать Заказчику услуги, предусмотренные п.1 Технического задания;

3. Размер и порядок оплаты:

3.1. Стоимость услуг, предусмотренных Техническим заданием, составляет 25 000 руб. (Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), включая НДС в сумме 1 190,48 руб. поскольку Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и пониженную ставку НДС 5%.

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты на основании выставленного Исполнителем счета.

3.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора.

4. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ [redacted]

Генеральный директор:

_____ / _____

м.п.

Исполнитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙС ГРУПП"
ИНН: 2310238543
КПП: 231001001
Адрес: улица Орджоникидзе, 41, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350000
Банк: Московский Филиал АО КБ "Модульбанк"
БИК: 044525092
к/с №: 30101810645250000092
р/с №: 40702810570010435253
эл.почта: case-group@mail.ru
тел.: +7 800 301-76-89

Генеральный директор:

_____ / Куликова Е. Г.

м.п.